CADERNO DE ANÁLISE | INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

KITNETS COMO PENSIONATO

Vale a pena mudar o modelo de negócio?

Legislação • Tributação • Regularização • Projeto • Rentabilidade

Edição revisada — atualizada com a Lei Complementar nº 214/2025

STEEL FRAMING

STEELFRAMING.COM.BR
Conteúdo técnico para decisões melhores | Outubro de 2026
Autor: Pedro Gouveia

ROTEIRO DE LEITURA

Sumário

Kitnets como pensionato: vale a pena mudar o modelo de negócio? . . . 3

1. Kitnet residencial e pensionato são negócios diferentes . . . 3

2. O que diz a Lei do Inquilinato? . . . 3

3. O que caracteriza um pensionato? . . . 4

4. É possível pagar apenas 6% de impostos? . . . 5

5. Quais são as diferenças práticas? . . . 6

6. Regularização: o que verificar antes de construir? . . . 7

7. Como comparar a rentabilidade dos dois modelos? . . . 7

8. Onde o Light Steel Framing entra nessa análise? . . . 8

9. Quando cada modelo pode fazer mais sentido? . . . 9

10. Conclusão: não é apenas uma questão de impostos . . . 9

Referências e fontes oficiais . . . 10

SOBRE ESTA EDIÇÃO

Esta edição incorpora a nova redação do art. 17, XV, da LC nº 123/2006, dada pela LC nº 214/2025, que retirou a ressalva do ISS da vedação à locação de imóveis próprios no Simples Nacional. Inclui também a simulação da alíquota efetiva, as exigências de acessibilidade e de segurança contra incêndio que afetam o projeto e os efeitos da reforma tributária. Fontes conferidas em 25 de outubro de 2026.

O enquadramento fiscal não substitui a análise jurídica, operacional e econômica do empreendimento.

VISÃO GERAL

Kitnets como pensionato: vale a pena mudar o modelo de negócio?

Registrar um prédio de kitnets como pensionato não garante, por si só, imposto de 6%. O enquadramento só se sustenta se a atividade for, de fato, hospedagem — e isso muda contrato, licenças, projeto e custos de operação.

Construir kitnets para alugar parece simples: terreno, projeto, obra e aluguel. Mas existe uma decisão anterior que pode mudar a viabilidade do empreendimento: o imóvel será explorado como locação residencial ou como serviço de hospedagem?

A mesma planta pode servir aos dois modelos. A diferença aparece no contrato, na tributação, no licenciamento, nos custos e em exigências do próprio projeto, como acessibilidade e segurança contra incêndio.

Para responder se a mudança vale a pena, este caderno examina três pontos: a natureza da atividade, o enquadramento legal e o resultado econômico.

CONCEITOS

1. Kitnet residencial e pensionato são negócios diferentes

Na locação, o investidor cede o uso do imóvel; na hospedagem, ele presta um serviço que inclui o alojamento. Essa diferença decide qual lei se aplica, qual imposto incide e quanto custa operar.

- **Locação residencial.** O investidor disponibiliza a unidade, em regra por contrato sujeito à Lei do Inquilinato. A receita é o aluguel; energia, água, condomínio e IPTU costumam ser encargos do inquilino.
- **Pensionato ou hospedagem.** O empreendimento oferece alojamento com serviços — limpeza, roupa de cama, internet, recepção e, às vezes, refeições. O preço é único e já inclui esses itens.

Não é só o prazo de permanência que define a atividade. Contam a natureza do contrato, os serviços efetivamente prestados e a autorização para funcionar.

O Supremo Tribunal Federal reforçou essa distinção ao julgar a ADI 5.764 (2023): a relação de hospedagem não se confunde com o contrato de locação de imóvel. Por isso, uma kitnet mobiliada alugada por mês não vira pensionato apenas mudando o nome do contrato.

LEGISLAÇÃO

2. O que diz a Lei do Inquilinato?

A Lei nº 8.245/1991 só deixa de fora os estabelecimentos que cumprem duas condições ao mesmo tempo: prestam serviços regulares e estão autorizados a funcionar nessa condição. Sem as duas, a ocupação tende a ser tratada como locação.

- **Art. 1º, parágrafo único, alínea a, item 4.** Continuam regidas pelo Código Civil e por leis especiais as locações em apart-hotéis, hotéis-residência ou equiparados, “assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e como tais sejam autorizados a funcionar”. A pensão não aparece pelo nome: se entrar, entra como “equiparado”, o que depende da operação real.

- **Art. 2º, parágrafo único.** Os ocupantes de habitações coletivas multifamiliares presumem-se locatários ou sublocatários. Um prédio com várias unidades ocupadas por moradores fixos, sem serviços e sem licença de hospedagem, cai nessa presunção.
- **Art. 45.** São nulas as cláusulas do contrato de locação que visem a afastar os objetivos da lei. Chamar o contrato de "hospedagem" não retira do morador as proteções do inquilino, como o despejo só por via judicial.

> **NA PRÁTICA**
> Quanto mais longa a permanência e mais enxuto o serviço, mais a operação se parece com locação — qualquer que seja o nome no contrato.

CLASSIFICAÇÃO

3. O que caracteriza um pensionato?

A CNAE tem dois códigos possíveis, e o pensionato de estudantes aparece no segundo. Nenhum deles, sozinho, autoriza o funcionamento.

Código CNAE	O que cobre	Simples Nacional
5590-6/03 — Pensões (alojamento)	Alojamento em pensões, com ou sem alimentação	Permitido, Anexo III, sem fator R
5590-6/99 — Outros alojamentos	Nas notas do IBGE: alojamentos coletivos não turísticos, como casa de estudante e pensionato; também aluguel de imóvel residencial por curta temporada	Permitido, Anexo III, sem fator R

Servir refeições não é obrigatório para usar 5590-6/03. A escolha do código cabe ao contador, a partir da operação real.

A Lei Geral do Turismo (Lei nº 11.771/2008, com a redação da Lei nº 14.978/2024) define meio de hospedagem pelo conjunto: alojamento temporário, unidades de uso exclusivo do hóspede, serviços, contrato tácito ou expresso e cobrança de diária (art. 23). Para quem se enquadra:

- o **Cadastur** é obrigatório (art. 22), gratuito e vale dois anos; prestar o serviço sem ele gera advertência e multa (art. 41);
- plataformas de reserva só podem divulgar meios de hospedagem cadastrados (art. 22, § 6º);
- o estabelecimento responde objetiva e solidariamente pelos danos dos serviços que presta (art. 23, § 7º).

> **A TENSÃO DO MODELO**
> O pensionato de estudantes, com preço mensal e permanência longa, é classificado pelo IBGE como alojamento "não turístico" e se afasta da hospedagem temporária da Lei do Turismo. Quanto mais se afasta dela, mais difícil fica sustentar que está fora da Lei do Inquilinato.

TRIBUTAÇÃO

4. É possível pagar apenas 6% de impostos?

Só na primeira faixa do Simples Nacional e só se a atividade for hospedagem de verdade. Um prédio de dez kitnets a R$ 1.500 por mês já fatura R$ 180 mil por ano, o teto dessa faixa.

Por que a hospedagem pode estar no Simples

Hospedagem é serviço sujeito ao ISS: o item 9.01 da lista da Lei Complementar nº 116/2003 cita expressamente as pensões. As subclasses de alojamento são tributadas no Anexo III, cuja primeira faixa tem alíquota nominal de 6% até R$ 180 mil de receita bruta em 12 meses.

A locação de imóvel próprio ficou de fora sem exceção

> **MUDANÇA DA LC Nº 214/2025**
> Muitos conteúdos ainda dizem que a vedação tem ressalva para serviços tributados pelo ISS. Isso mudou. A LC nº 214/2025 deu nova redação ao art. 17, XV, da LC nº 123/2006: agora é vedada ao Simples a empresa "que realize atividade de locação de imóveis próprios", sem ressalva. A mudança produz efeitos desde 1º de janeiro de 2025 (art. 544, II, da LC 214).

O Perguntas e Respostas do Simples, em versão de outubro de 2026, ainda reproduz a redação antiga nas perguntas 2.2 e 2.21. O próprio documento avisa que está em atualização; vale o texto da lei.

O efeito prático: a hospedagem efetiva continua sendo serviço, e não locação. Mas, se o fisco concluir que a operação é aluguel com outro nome, não há mais ressalva para segurá-la no Simples — a consequência é a exclusão do regime e a cobrança das diferenças.

A alíquota sobe com o faturamento

No Simples, a alíquota efetiva é (receita de 12 meses × alíquota nominal - parcela a deduzir) ÷ receita de 12 meses (LC 123, art. 18, § 1º-A, e Anexo III). Os exemplos de unidades e preços abaixo são ilustrativos.

Receita bruta em 12 meses	Exemplo	Faixa do Anexo III	Alíquota efetiva
R$ 180.000	10 × R$ 1.500	1ª — 6%, sem dedução	6,00%
R$ 216.000	10 × R$ 1.800	2ª — 11,2%, dedução R$ 9.360	6,87%
R$ 288.000	12 × R$ 2.000	2ª — 11,2%, dedução R$ 9.360	7,95%
R$ 360.000	15 × R$ 2.000	2ª — 11,2%, dedução R$ 9.360	8,60%
R$ 480.000	20 × R$ 2.000	3ª — 13,5%, dedução R$ 17.640	9,83%
R$ 720.000	30 × R$ 2.000	3ª — 13,5%, dedução R$ 17.640	11,05%

Cálculo próprio a partir do Anexo III da LC nº 123/2006. Exemplos ilustrativos, sem ocupação e inadimplência.

Quatro cuidados

1. **O registro não decide o enquadramento.** Decide a atividade efetivamente prestada.
2. **6% é só a primeira faixa.** Pela tabela acima, um prédio médio já opera entre 7% e 10%.
3. **O imposto incide sobre a receita bruta**, não sobre o lucro que sobra para o investidor.

4 **Na hospedagem, tudo o que está no preço é receita.** Energia, água, internet, limpeza e enxoval entram na base do imposto; na locação, essas contas costumam ser pagas direto pelo inquilino.

O que a reforma tributária muda

- **Dentro do Simples:** a partir de 2027, IBS e CBS passam a ser recolhidos no DAS no lugar de PIS e Cofins, e as alíquotas nominais do regime ficam mantidas (LC 123, art. 18, § 1º-C). O optante pode escolher recolher IBS e CBS por fora, com opção em setembro e em março.
- **Fora do Simples:** a locação residencial tem redução de 70% nas alíquotas de IBS e CBS e um redutor social de R$ 600 por imóvel por mês (LC 214, arts. 260 e 261). A hotelaria tem redução de 40%, sem redutor social (arts. 277 e 278). Locação residencial de até 90 dias segue as regras da hotelaria (art. 253).
- **Pessoa física:** só passa a contribuir com IBS e CBS sobre aluguel se tiver receita acima de R$ 240 mil por ano e mais de três imóveis (art. 251, § 1º).

Para quem não está no Simples, a reforma tende a favorecer o aluguel residencial de unidades pequenas em relação à hospedagem.

COMPARATIVO

5. Quais são as diferenças práticas?

A hospedagem pode abrir o Simples Nacional, mas acrescenta serviços, licenças, exigências de projeto e responsabilidade. Uma carga tributária menor, sozinha, não prova que o modelo rende mais.

Critério	Locação residencial	Pensionato / hospedagem
Receita	Aluguel	Preço do alojamento e dos serviços incluídos
Contrato	Locação (Lei nº 8.245/1991)	Hospedagem; fora da Lei do Inquilinato só com serviços regulares e autorização para funcionar
Simples Nacional	Vedado para imóvel próprio (LC 123, art. 17, XV)	Permitido para a atividade de alojamento, Anexo III
Imposto municipal	Não há ISS sobre aluguel	ISS, item 9.01 da LC 116/2003, até a transição para o IBS
Reforma, fora do Simples	IBS/CBS com redução de 70% e redutor de R$ 600 por imóvel/mês	IBS/CBS com redução de 40%, sem redutor
Serviços	Não fazem parte da locação	Fazem parte: limpeza, enxoval, internet, recepção, refeições
Responsabilidade	Do locador, nos termos da lei e do contrato	Objetiva e solidária pelos danos dos serviços (Lei 11.771, art. 23, § 7º), além do Código de Defesa do Consumidor
Segurança contra incêndio (SP)	A-2, habitação multifamiliar	A-3 (pensionato até 16 leitos) ou B-1 (pensões; pensionato acima de 16 leitos)
Acessibilidade	Regras de edificação residencial	ME/EPP: 5% dos dormitórios acessíveis, no mínimo um (Decreto 9.405/2018)
Cadastro turístico	Não se aplica	Cadastur obrigatório para meio de hospedagem
Gestão	Locatários e contratos	Hóspedes, reservas e rotina de serviços

REGULARIZAÇÃO

6. Regularização: o que verificar antes de construir?

O modelo de exploração precisa estar definido antes da aprovação do projeto: hospedagem e residência são usos diferentes, com exigências diferentes. Mudar depois do habite-se significa novo licenciamento e, muitas vezes, obra.

1. **Uso do solo.** Confirmar no zoneamento municipal se hospedagem é permitida no endereço. Um lote liberado para residência multifamiliar pode não admitir serviço de alojamento.
2. **Segurança contra incêndio.** No Regulamento de Segurança contra Incêndio de SP (Decreto nº 63.911/2018, Tabela 1), kitnets residenciais são A-2; pensionato com até 16 leitos é A-3; pensões e pensionatos acima de 16 leitos são B-1. Dez unidades com cama de casal já somam 20 leitos — e a classe define as medidas exigidas.
3. **Acessibilidade.** Hotéis, pousadas e similares devem ser projetados com desenho universal (Decreto nº 9.296/2018). Para microempresa e empresa de pequeno porte vale o Decreto nº 9.405/2018: 5% dos dormitórios acessíveis, com no mínimo uma unidade, e rota acessível. Num prédio de dez kitnets, isso é uma unidade inteira desenhada para cadeira de rodas.
4. **Licença de funcionamento.** Alvará municipal para a atividade de hospedagem e, se houver refeições, licença sanitária.
5. **Cadastro turístico.** Cadastur, se a operação for meio de hospedagem nos termos da Lei Geral do Turismo. Ele não substitui as licenças acima.
6. **Enquadramento fiscal.** CNAE, regime tributário e obrigações acessórias, definidos com o contador.

A regularização é parte do plano econômico: muda o custo da obra, o prazo para começar a faturar e a própria possibilidade de operar.

RENTABILIDADE

7. Como comparar a rentabilidade dos dois modelos?

Compare resultado líquido, não alíquota. A vantagem tributária da hospedagem precisa cobrir, com folga, o custo dos serviços que ela obriga a prestar.

Onde os dois modelos se separam

Linha	Locação residencial	Hospedagem
Receita	Aluguel; contas, IPTU e condomínio costumam ficar com o inquilino	Preço único, que já inclui contas e serviços
Tributo sobre a receita	Fora do Simples: pessoa física na tabela progressiva do IR; pessoa jurídica no lucro presumido, cerca de 11,3% em 2026	Simples, Anexo III: de 6% a 11,05% conforme a receita (tabela da seção 4)
Custos que só a hospedagem tem	—	Limpeza, enxoval, energia, água, internet, recepção ou gestão, comissão de plataforma, reposição de mobília
Riscos típicos	Inadimplência, despejo judicial, vacância entre contratos	Ocupação variável, calendário escolar, reenquadramento fiscal

Os 11,3% da pessoa jurídica no lucro presumido somam IRPJ (15% sobre presunção de 32%), CSLL (9% sobre 32%) e PIS/Cofins cumulativos (3,65%). Valem para 2026: em 2027 PIS e Cofins dão lugar à CBS.

Exemplo ilustrativo — dez unidades

> **PREMISSA HIPOTÉTICA: RECEITA DE R$ 18.000 POR MÊS (R$ 216 MIL POR ANO) NOS DOIS MODELOS**
> Hospedagem no Simples: alíquota efetiva de **6,87%**.
> Locação por pessoa jurídica no lucro presumido: cerca de **11,33%**.
> Diferença: cerca de **R$ 9.600 por ano**, ou **R$ 80 por unidade por mês**.

É esse valor que precisa pagar energia, internet, limpeza, enxoval e gestão de cada unidade — e ainda deixar margem. Se não pagar, o modelo de menor alíquota rende menos.

Variáveis para comparar cenários

Variável	Pergunta a responder
CAPEX	Quanto custa implantar e regularizar cada modelo, incluindo unidade acessível e medidas de incêndio?
Prazo	Quando o empreendimento começa a gerar receita?
Receita	Qual o faturamento realista depois da vacância ou da ocupação média?
OPEX	Quanto custa manter e administrar a operação?
Tributação	Qual a carga efetiva de cada alternativa, hoje e depois de 2027?
Risco	Qual a exposição a inadimplência, sazonalidade, custos e mudanças regulatórias?
Escala	Mais unidades melhoram o resultado ou empurram a receita para faixas maiores do Simples?

Os cenários precisam de premissas escritas e consistentes. Fora o exemplo tributário acima, este caderno não simula rentabilidade.

SISTEMA CONSTRUTIVO

8. Onde o Light Steel Framing entra nessa análise?

O sistema construtivo não define o modelo tributário nem garante rentabilidade. Ele muda variáveis do investimento — prazo, repetibilidade, previsibilidade de custo — que precisam ser medidas e comparadas.

O Light Steel Framing pode ser usado tanto em kitnets para locação quanto em empreendimentos de hospedagem. Em projetos com unidades repetidas, a modulação dos painéis, a compatibilização antecipada das instalações e o planejamento da montagem favorecem a padronização da execução.

Uma cadeia de consequências — não uma promessa

> **CARACTERÍSTICA TÉCNICA**
> Componentes modulados e fabricação planejada.

> **CONSEQUÊNCIA PRÁTICA POSSÍVEL**
> Maior repetibilidade e menos retrabalho.

> **CONSEQUÊNCIA ECONÔMICA POSSÍVEL**
> Custo mais previsível e início antecipado da operação.

Esses resultados dependem da qualidade dos projetos, da capacitação das equipes, da logística e do fornecimento de materiais.

Três decisões deste caderno mexem na modulação e devem estar fechadas antes do projeto dos painéis: a unidade acessível, a classe de incêndio da edificação e a posição dos banheiros e áreas de serviço. Em qualquer sistema, mudar isso depois custa mais.

O desempenho acústico entre unidades, o térmico e a resistência ao fogo pertencem ao sistema completo — estrutura, fechamentos, isolamento, instalações e detalhes de execução —, não ao perfil de aço sozinho. Em prédios com várias unidades, acústica entre vizinhos e segurança contra incêndio merecem atenção especial.

ESTRATÉGIA

9. Quando cada modelo pode fazer mais sentido?

A locação favorece quem quer renda contratual e pouca operação; a hospedagem favorece quem tem demanda comprovada por estadia com serviços e estrutura para geri-la.

- **Locação residencial:** receitas contratuais relativamente previsíveis, pouca intensidade de serviços e moradores de longa permanência.
- **Hospedagem:** demanda comprovável por estadias temporárias, gestão profissional, projeto adequado e receita suficiente para pagar os custos operacionais e os riscos.
- **Arrendar o prédio a um operador:** o investidor aluga o imóvel inteiro a uma empresa que explora a hospedagem. A própria Lei do Inquilinato prevê imóveis destinados à exploração de hotel ou pensão (art. 47, IV). O investidor recebe aluguel, fora do Simples; o risco operacional fica com o operador.

Localização, perfil dos usuários, legislação municipal e escala também pesam. Um projeto para estudantes pede soluções comerciais e operacionais diferentes de um voltado a profissionais em viagem ou a turistas.

CONCLUSÃO

10. Conclusão: não é apenas uma questão de impostos

Registrar um prédio de kitnets como pensionato não é, por si só, estratégia de redução tributária. O enquadramento precisa refletir uma atividade real, permitida e corretamente estruturada — e, desde a LC 214/2025, a locação de imóvel próprio não tem mais nenhuma porta de entrada no Simples.

Mais importante do que a menor alíquota é o melhor resultado líquido para aquele terreno, aquele público e aquele investimento. Antes de construir, avalie em conjunto o uso pretendido, o projeto, a regularização, os custos e o potencial de receita.

> **O MODELO DE NEGÓCIO ORIENTA O PROJETO, NÃO O CONTRÁRIO**
> Antes de decidir, valide o enquadramento com advogado e contador, e o projeto com engenheiro ou arquiteto.

FONTES

Referências e fontes oficiais

Consultadas em 25 de outubro de 2026.

1. Lei nº 8.245/1991 — Lei do Inquilinato, arts. 1º, 2º, 45 e 47.
2. Lei nº 11.771/2008 — Lei Geral do Turismo, com a redação da Lei nº 14.978/2024, arts. 2º, 21 a 24 e 41.
3. Lei Complementar nº 123/2006 — Simples Nacional, art. 17, XV, art. 18 e Anexo III.
4. Lei Complementar nº 214/2025 — reforma tributária, arts. 251, 253, 260, 261, 277, 278, 516 e 544.
5. Lei Complementar nº 116/2003 — ISS, lista de serviços, item 9.01.
6. STF, ADI 5.764 — ISS sobre hospedagem, julgada em 2023.
7. IBGE/CONCLA — CNAE 5590-6/03, Pensões (alojamento) e notas da CNAE 5590-6/99.
8. Receita Federal — Perguntas e Respostas do Simples Nacional, versão atualizada parcialmente em outubro de 2026.
9. Ministério do Turismo — Cadastur
10. Decreto nº 9.296/2018, acessibilidade em hotéis, pousadas e similares.
11. Decreto nº 9.405/2018, acessibilidade para ME e EPP, art. 4º.
12. Decreto Estadual SP nº 63.911/2018 — Regulamento de Segurança contra Incêndio, Tabela 1.

CONTINUE APRENDENDO

Este caderno faz parte do bloco Kitnets do módulo Mercado de Investimento do steelframing.com.br, com análises de custos, sistemas construtivos, regularização e viabilidade. steelframing.com.br — conhecimento técnico para decisões melhores.

Conteúdo informativo. Antes de decidir um investimento, valide o enquadramento com advogado e contador, especialmente quanto às regras municipais e à transição da reforma tributária.